

1500875-77.2019.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.146.780/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lindival Ribeiro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos

LINDIVAL RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA DENISE DE OLIVEIRA SOUSA qualificados nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500875-77.2019.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500875-77.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.146.780/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lindival Ribeiro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos

LINDIVAL RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA DENISE DE OLIVEIRA SOUSA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no art. 155 § 4 inciso IV do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e unidade de desígnios subtraíram um telefone celular pertencente a vítima Vanilda.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls. 01/63) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/09), boletim de ocorrência (fls.10/16), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.35).

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2019 (fls.69). O réu Lindival foi citado e ofertou Defesa (fls.137/140), desmembrando-se o processo em relação a Maria em 12/04/2021 (fls.141), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas de interesse das partes, colhendo-se ao final o interrogatório. (fls.205)

Em memoriais finais o Ministerio Publico insistiu na procedência da ação (fls.209/214) enquanto a Defesa protestou pela improcedência diante da fragilidade probatória.(fls.216/218)

É o relatório.DECIDO.

A materialidade resta evidente conforme auto de prisão em flagrante (fls.01/09), boletim de ocorrência (fls.10/16), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.35), além da prova oral coligida.

Em relação a autoria o réu disse estava trabalhando vendendo sacos de lixo, e se aproveitou para furtar o celular com a ex esposa, para vender e obter ganhos. A co ré era sua ex esposa.

Matheus, disse que foi acionado via Copom, e foram ate o local, e com as características dos autores, os detiveram a poucos metros e dentro da mochila haviam sacos de lixo, e fizeram contato com a outra viatura, que foi ate o local, e dentro da calça da mulher existia um volume, e solicitaram que uma pessoa do sexo feminino fizesse a busca, e encontrou o celular com a re, que foi reconhecida pela vítima, a qual disse que não quis comprar, e deu R\$ 5,00 e sem ela perceber retiraram o celular. No local do furto havia câmera de segurança, e a vítima mostrou e dava para perceber a ação.

Vanilda disse que o rapaz entrou para vender saco de lixo e comprou, e quando ele saiu deu falta do celular, e o garçom avisou as pessoas e foram atrás, e a funcionaria ligou para a policia, e encontrou o rapaz, e ele negou e nisso a policia chegou, e pelas câmeras aparecia ele pegando o celular, e a funcionaria viu que o celular estava com a uma moça que acompanhava o réu, e na revista o celular estava nas partes intimas da moça. Esta mulher ficou do lado de fora. Não conhecia os reus.

A principio, vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento do policial, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.Nesse sentido:

“ não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. ” (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

Como visto, o depoimento do policial que recuperou o celular, somado ao depoimento da vítima a qual reconheceu o objeto e o réu não deixam dúvidas quanto a autoria do furto, corroborando a confissão do acusado.

De fato, a prova é robusta tanto para comprovar a autoria como materialidade, tanto que a confissão encontra amparo na investigação, e na localização do objeto que foi encontrado na posse da ex esposa do réu o que inverte a presunção, sendo que o réu não conseguiu demonstrar a aquisição lícita.

De fato, a prova é farta em apontar a autoria do furto com participação da ex esposa do acusado, a qual ocultava o aparelho no momento da abordagem policial.

Assim a ação é procedente. Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o réu mostrou ousadia, já que cometeu o delito dentro de um comércio e abusando da boa fé da vítima, que soma-se a condenação recente, a indicar a má conduta social, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, o que leva a pena ao mínimo legal. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, restando indeferido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais negativas do acusado, sendo que pelo mesmo motivo não se aplica o sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para CONDENAR como incurso no artigo 155 § 4 inciso IV do Código Penal, o réu LINDIVAL RIBEIRO DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Autorizo o recurso em liberdade e condeno o acusado ao pagamento das custas processuais nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da defesa dativa a ele ofertada.

Oportunamente, após o trânsito, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, comunicando o IRGD e a Justiça Eleitoral, expedindo a certidão de honorários do Defensor nomeado.

Sao Roque, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA